Kaufmännische Lehranstalten Bremerhaven
Berufsbildende Schulen für Wirtschaft und Verwaltung

Name: ..... **Klasse:** .....

Vorname: ..... **Datum:** .....

Punkte	Prozent	Note	Zeichen
_____ / 50	_____ %		

Übungsklausur 2 – Musterlösung

Wirtschafts- und Sozialkunde · 2. Ausbildungsjahr

Block B, Module 7 bis 9: Arbeitsvertrag abschließen · Rechte, Pflichten, Zeugnis · Ende des Arbeitsverhältnisses (dazu Wiederholung Block A)

45 Minuten · **10** Aufgaben · **50** Punkte

Hinweise zur Bearbeitung

- Prüfen Sie zuerst, ob Ihr Aufgabensatz alle 10 Aufgaben enthält.
- Bei den Ankreuzaufgaben ist genau eine Antwort richtig. Tragen Sie die Kennziffer (1–5) in das Lösungskästchen ein.
- Bei den offenen Aufgaben schreiben Sie in ganzen Sätzen auf die vorgegebenen Linien.
- Die erreichbaren Punkte stehen rechts neben jeder Aufgabe.
- Erlaubte Hilfsmittel: nur das Lehrbuch.

Notenschlüssel	1 = 100–92 %	2 = 91–81 %	3 = 80–67 %	4 = 66–50 %	5 = 49–30 %	6 = 29–0 %

Sie sind Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter der **Nordstadt-Kauf GmbH**, Bürgermeister-Smidt-Straße 10, 27568 Bremerhaven. Die Aufgaben in Teil A stammen aus Abschlussprüfungen; dort spielen sie im Warenhaus Maxikauf GmbH.

Teil A – Aufgaben aus der Abschlussprüfung (15 Punkte)

Situation: Die Auszubildende Julia Herbst ist am 5. August 2003 geboren. Laut Vertrag endet ihr Ausbildungsverhältnis zum 31. Juli. Im März schließt sie rechtswirksam einen Arbeitsvertrag mit dem Unternehmen Winter KG ab. Sie verpflichtet sich, sofort nach bestandener Abschlussprüfung dort zu arbeiten.

1. Aufgabe — 3 Punkte

Originalaufgabe Sommer 2021, Aufgabe 22

Am 14. Juli 2021 besteht Frau Herbst die Abschlussprüfung. Prüfen Sie, wann sie frühestens bei der Winter KG das neue Arbeitsverhältnis antreten kann!

1 Sie kann die Arbeit bei der Winter KG nur aufnehmen, wenn die Maxikauf GmbH vorher zustimmt.
2 Sie kann die Stelle am 15. Juli 2021 antreten, wird aber bis zur Ausstellung des IHK-Zeugnisses als Auszubildende bezahlt.
3 Da das Ausbildungsverhältnis laut Vertrag am 31. Juli 2021 endet, kann sie ab 1. August 2021 die neue Stelle antreten.
4 Da die Ausbildung grundsätzlich zwei Jahre dauert, muss sie bis zum 31. Juli 2021 bleiben.
5 Sie kann die Stelle bei der Winter KG am 15. Juli 2021 antreten.

Lösung: ☐ **5** – Ende mit Bestehen der Prüfung.

2. Aufgabe

3 Punkte

Originalaufgabe Winter 2021/22, Aufgabe 19

Frau Lorenz hat die Ausbildung beendet. Hat sie ein Recht auf Ausstellung eines qualifizierten Ausbildungszeugnisses?

1 Ja, weil die Sozialpartner dies im Manteltarifvertrag vereinbart haben
2 Ja, wenn sie die Kosten selbst trägt
3 Ja, wenn sie es verlangt
4 Nein, denn das Prüfungszeugnis der IHK bescheinigt ihre Kenntnisse
5 Nein, über die Ausbildungszeit dürfen keine Zeugnisse geschrieben werden

Lösung: ☐ **3** – § 16 BBiG.

3. Aufgabe

3 Punkte

Originalaufgabe Sommer 2023, Aufgabe 16

Stellen Sie fest, welche Situation zu einer fristlosen Kündigung führen kann!

1 Ein Mitarbeiter hat auf dem Betriebsgelände einen Kollegen tätlich angegriffen.
2 Ein Mitarbeiter hat sich bei der Konkurrenz beworben.
3 Ein Mitarbeiter hat an einer nicht genehmigten Demonstration teilgenommen.
4 Ein Mitarbeiter ist seit Monaten gesundheitlich stark angegriffen.
5 Ein Mitarbeiter ist ohne Wissen des Arbeitgebers in eine Gewerkschaft eingetreten.

Lösung: ☐ **1** – Tätlichkeit = wichtiger Grund.

4. Aufgabe

3 Punkte

Originalaufgabe Sommer 2023, Aufgabe 15

Prüfen Sie, welche **2** Personen einen besonderen gesetzlichen Kündigungsschutz genießen! (Axmann, 16, Azubi in der Probezeit · Brugger, 17, Azubi im 2. Jahr · Conrad, 32, befristeter Vertrag · Dengler, 40, in Elternzeit · Eisen, 37, Abteilungsleiterin)

1 Axmann
2 Brugger
3 Conrad
4 Dengler
5 Eisen

Lösung: ☐ ☐ **2 und 4** – je 1,5 Punkte

5. Aufgabe

3 Punkte

Originalaufgabe Sommer 2021, Aufgabe 23

Frau Tomaschek hat bisher 1.800,00 € brutto, ab Juni 1.920,00 €. Rentenversicherungs-Beitragssatz (AN-Anteil) 9,3 %. Wie viel Euro werden ihr jetzt monatlich mehr für die Rentenversicherung abgezogen?

Lösung: ☐☐,☐☐ € **11,16 €**

Teil B – Situationsaufgaben (35 Punkte)

6. Aufgabe — 8 Punkte

Vorstellungsgespräch bei der Super Mode GmbH. Prüfen Sie, ob die Frage zulässig ist, und begründen Sie kurz. (je 2 P.)

Frage	zulässig?	Begründung
„Haben Sie schon an einer Kasse gearbeitet?“	zulässig	zulässig – Eignung
„Planen Sie in den nächsten Jahren Kinder?“	unzulässig	unzulässig (AGG) – Recht zu schweigen/lügen
„Sind Sie Mitglied bei ver.di?“	unzulässig	unzulässig – Koalitionsfreiheit
„Sind Sie wegen Diebstahls vorbestraft?“	zulässig bei Kassentätigkeit	zulässig bei Kassentätigkeit

7. Aufgabe — 9 Punkte

Lösen Sie den Fall im Vier-Schritte-Schema. (6 P.) Beantworten Sie danach die Zusatzfrage. (3 P.)

> Kevin wird von der Nordstadt-Kauf GmbH per WhatsApp für 6 Monate befristet eingestellt. Ein schriftlicher Vertrag wird nie unterschrieben. Nach 6 Monaten sagt der Chef: „Dein Vertrag ist ausgelaufen.“ Ist das richtig?

Schritt	Ihre Lösung
1 Problem (1 P.)	Es ist zu prüfen, ob Kevins Arbeitsverhältnis nach 6 Monaten automatisch endet.
2 Regel (2 P.)	Eine Befristung muss schriftlich mit Unterschrift beider Seiten vereinbart werden (§ 14 Abs. 4 TzBfG); sonst gilt der Vertrag als unbefristet.
3 Anwenden (2 P.)	Die Befristung wurde nur per WhatsApp vereinbart, also ohne Schriftform.
4 Ergebnis (1 P.)	Die Befristung ist unwirksam; Kevin hat einen unbefristeten Vertrag. Das Arbeitsverhältnis endet nicht automatisch.

7.2 Nennen Sie drei Angaben, die der Arbeitgeber nach dem Nachweisgesetz aushändigen muss.

z. B. Beginn, Arbeitsort, Tätigkeit, Gehalt, Arbeitszeit, Urlaub, Kündigungsfristen, Hinweis auf Tarifvertrag

8. Aufgabe — 6 Punkte

Kündigungsfristen (kein Tarifvertrag). Bestimmen Sie das Ende des Arbeitsverhältnisses. (je 2 P.)

Fall	Ende
Lisa ist seit 2 Jahren im Betrieb und kündigt selbst; Zugang am 10. März.	15. April (4 Wochen zum 15./Monatsende)
Der Betrieb kündigt Herrn Kaya nach 6 Jahren; Zugang am 2. September.	30. November (2 Monate zum Monatsende)
Jonas (Probezeit) bekommt die Kündigung am 3. Mai.	17. Mai (2 Wochen)

9. Aufgabe

6 Punkte

Rechte, Pflichten, Zeugnis.

9.1 Nennen Sie je zwei Pflichten von Arbeitnehmer und Arbeitgeber. (4 P.)

AN: Arbeitspflicht, Schweigepflicht, Sorgfalt, Wettbewerbsverbot · AG: Vergütung, Fürsorge, Urlaub gewähren, Zeugnis

9.2 Welche Note steckt in „… stets zu unserer vollen Zufriedenheit“? (2 P.)

gut

10. Aufgabe

6 Punkte

Kündigungsschutz. Die Nordstadt-Kauf GmbH (45 Beschäftigte) schließt die Fotoabteilung und will einer von zwei Verkäuferinnen kündigen: Frau A (48, verheiratet, 2 Kinder, 20 Jahre im Betrieb) oder Frau B (26, ledig, 3 Jahre im Betrieb).

10.1 Begründen Sie, ob das Kündigungsschutzgesetz gilt. (2 P.)

ja: Betrieb mit mehr als 10 Beschäftigten, beide länger als 6 Monate dabei

10.2 Wem müsste gekündigt werden? Begründen Sie mit der Sozialauswahl. (4 P.)

Frau B: jünger, keine Unterhaltspflichten, kürzer im Betrieb – sie trifft die Kündigung am wenigsten hart (betriebsbedingt, Sozialauswahl)

Für Profis

Profi-Zusatz (bis zu 3 Bonuspunkte) – Eine Bewerberin verschweigt ihre Schwangerschaft. Der Betrieb will den Vertrag deshalb anfechten. Beurteilen Sie.

Keine Anfechtung: Die Frage nach der Schwangerschaft ist unzulässig (AGG), es gilt das „Recht zur Lüge“; zusätzlich Kündigungsschutz nach MuSchG.

Geschafft!



Deutsch: *Was du gelernt hast, trägt dich.*
English: *What you have learned will carry you.*
Español: *Lo que has aprendido te sostiene.*
Português: *O que você aprendeu vai te levar longe.*
Українська: *Те, чого ти навчився, тебе підтримає.*
ትግርኛ: ዝተማሃርካዮ ክሕግዘካ እዩ።
العربية: ما تعلّمته سيحملك.
Türkçe: *Öğrendiklerin seni taşıyacak.*